

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1363/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลส์คอน ที่ 1 กับ
พวก

นาง ธิดิยา นาคเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 1065, มาตรา 1078, มาตรา 1080
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 61

ตามหนังสือรับรองมีข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการว่าในการทำนิติกรรมต่างๆ และการส่งจ่ายเงินในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัดว. โจทก์ที่1ให้โจทก์ที่2ลงลายมือชื่อร่วมกับค. และประทับตราสำคัญของโจทก์ที่1จะนั้นในการตั้งทนายความซึ่งเป็นการทำนิติกรรมในนามของโจทก์ที่1อย่างหนึ่งโจทก์ที่2จึงต้องลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความร่วมกับค. และประทับตามสำคัญของโจทก์ที่1ด้วยทนายความจึงมีอำนาจลงชื่อในคำฟ้องในนามโจทก์ที่1ได้ส่วนที่โจทก์ที่2ระบุในคำฟ้องว่าเป็นโจทก์ที่2ฟ้องจำเลยในฐานะเป็นหุ้นส่วนเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ทั้งสองว่าเงินที่นำไปซื้อทรัพย์สินพิพาทเป็นของโจทก์ที่1โจทก์ที่2ในฐานะหุ้นส่วนจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยให้โอนทรัพย์สินพิพาทให้โจทก์ทั้งสองได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 105791 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินโฉนดเลขที่51803 มาเป็นชื่อของโจทก์ที่ 1

และหรือโจทก์ที่ 2

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะอำนาจในการทำนิติกรรมต่าง ๆ โจทก์ที่ 2 ต้องร่วมกับนายคมพจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ที่ 1 การที่โจทก์ที่ 1 แต่งตั้งทนายความโดยลงลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 แต่เพียงผู้เดียว จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองบรรยายว่า ทรัพย์ดังกล่าวเป็นของโจทก์ที่ 1 มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 2 แต่เพียงผู้เดียว โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 4 มีข้อจำกัดอำนาจให้ส่วนผู้จัดการว่า ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ และการส่งจ่ายเงินในนามของโจทก์ที่ 1 ให้โจทก์ที่ 2 ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคมพจน์ คุณาเรืองเดชและประทับตราสำคัญของโจทก์ที่ 1 ฉะนั้นในการตั้งทนายความซึ่งเป็นการทำนิติกรรมในนามของโจทก์ที่ 1 อย่างหนึ่ง โจทก์ที่ 2 จึงต้องลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความร่วมกับนายคมพจน์และประทับตราสำคัญของโจทก์ที่ 1 ด้วย ทนายความจึงจะมีอำนาจลงชื่อในคำฟ้องในนามโจทก์ที่ 1 ได้ ส่วนที่โจทก์ที่ 2 ตั้งทนายความเข้ามาด้วยและระบุในคำฟ้องว่าเป็นโจทก์ที่ 2 ฟ้องจำเลยในฐานะเป็นหุ้นส่วน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ทั้งสองว่า เงินที่นำไปซื้อทรัพย์พิพาทเป็นของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยให้โอนทรัพย์พิพาทให้โจทก์ทั้งสอง

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ